襄垣山西旗致远商贸有限公司
“8·8”一般车辆伤害事故调查报告

襄垣县政府事故调查组

2023 年 9 月

目 录

一、事故基本情况…… 2
（一）事故发生单位及相关单位概况…… 2
（二）事故发生单位安全管理情况…… 3
（三）事故发生经过…… 4
（四）事故现场情况…… 5
（五）人员伤亡和直接经济损失情况…… 6
二、事故应急处置及评估情况…… 6
（一）事故信息报告及响应情况…… 6
（二）事故现场应急处置情况…… 6
（三）医疗救治和善后情况…… 7
（四）事故应急处置评估…… 7
三、事故原因分析…… 7
（一）直接原因分析…… 7
（二）事故相关检验检测和鉴定情况…… 8
（三）其他可能因素排除…… 8
（四）间接原因分析…… 8
四、有关责任单位存在的主要问题…… 9
（一）事故单位及相关单位…… 9
（二）地方党委政府…… 10
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议…… 10
六、事故主要教训…… 13
七、事故整改和防范措施建议…… 13

襄垣山西旗致远商贸有限公司
“8·8”一般车辆伤害事故调查报告

2023年8月8日，位于襄垣县王桥镇辖区内的山西旗致远商贸有限公司，发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡。死者：李照鹏，男，身份证号：140423197507120415，48岁，王桥镇五阳村人，襄垣县鸿腾洗选煤有限公司法人。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，2023年8月9日按照县领导批示，受县政府委托，成立了由县应急局牵头，县公安局、县人社局、县民政局、县卫体局、县能源局、县总工会、王桥镇人民政府组成的事故联合调查组，并邀请县监委纪委派员参加。联合调查组下设综合组、管理组、技术组并邀请了相关专家参加。

事故调查组本着“实事求是、尊重科学”“四不放过”的原则和严谨、客观的态度，通过尸体检验、现场勘查、当事人调查、询问谈话、查阅资料，以及车辆进行技术性模拟测试技术分析等方式对本次事故进行了认真细致的调查，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，并提出了对有关责任单位的处理意见及事故防范措施。根据国家有关法律法规的规定，经调查认定，该起事故是一起因违规操作造成的车辆伤害生产安全责任事故。

一、事故企业基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故单位概况

单位名称：山西旗致远商贸有限公司

法定代表人：赵科

注册资本：伍佰万圆整

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91140423MA0LG5509Q

成立日期：2021 年 3 月 2 日

注册地址：山西省长治市襄垣县古韩镇仓上村 106 号

经营范围：建筑材料（不含木材）、五金产品、日用百货、劳保用品、钢材、型材、路灯、太阳能电池板、保温砌砖、保温材料、矿山机械设备及配件、铁矿粉、石制品、耐火材料、化工产品（不含易燃易爆品、兴奋剂、危险剧毒品及危险化学品）、焦炭、煤炭、中煤、泥煤、焦炭副产品销售；道路货物运输：普通货物道路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

企业概况：该公司现有职工 5 人，分别为总经理 1 人、销售 1 人、财务 1 人、库房保管 1 人、装载机驾驶员（生产）1 人。执行长白班 8 小时工作制。

2.相关单位情况

单位名称：襄垣县鸿腾洗选煤有限公司

法定代表人：李照鹏

注册资本：两千伍佰万元整

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91140423091026029B

成立日期：2014 年 1 月 23 日

注册地址：长治市襄垣县王桥镇五阳村

经营范围：煤炭洗选业：精煤、中煤、泥煤销售；煤炭、焦炭、机械设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3.公司之间的关系

山西旗致远商贸有限公司现有的生产经营场地（钢结构棚）系租用襄垣县鸿腾洗选煤有限公司的 3 号备用储煤棚，占地面积约 4000㎡），租赁期限为一年，时间为：2023 年 3 月 1 日至 2024 年 2 月 28 日（此为第二个年租赁期）。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.工艺流程

1）原料进场 2）筛分、配料 3）称重过磅

2.基本情况

本次事故发生地系山西旗致远商贸有限公司现有的生产经营场地（钢结构棚）即：租用的襄垣县鸿腾洗选煤有限公司3号备用储煤棚，占地面积约4000㎡。

山西旗致远商贸有限公司于2023年印发了《关于下发安全生产管理制度、岗位作业规程、岗位安全生产责任制的通知》，安全管理机构文件中未指定主要负责人、安全管理人员、生产现场管理人员，未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时督促、检查安全生产工作，未制定年度安全教育培训计划，未组织开展安全生产教育培训，无装载机司机（栗宏强）入职（2022.3）以及日常安全教育培训相关资料。

山西旗致远商贸有限公司与襄垣县鸿腾洗选煤有限公司于2023年2月25日签订了安全生产管理协议。

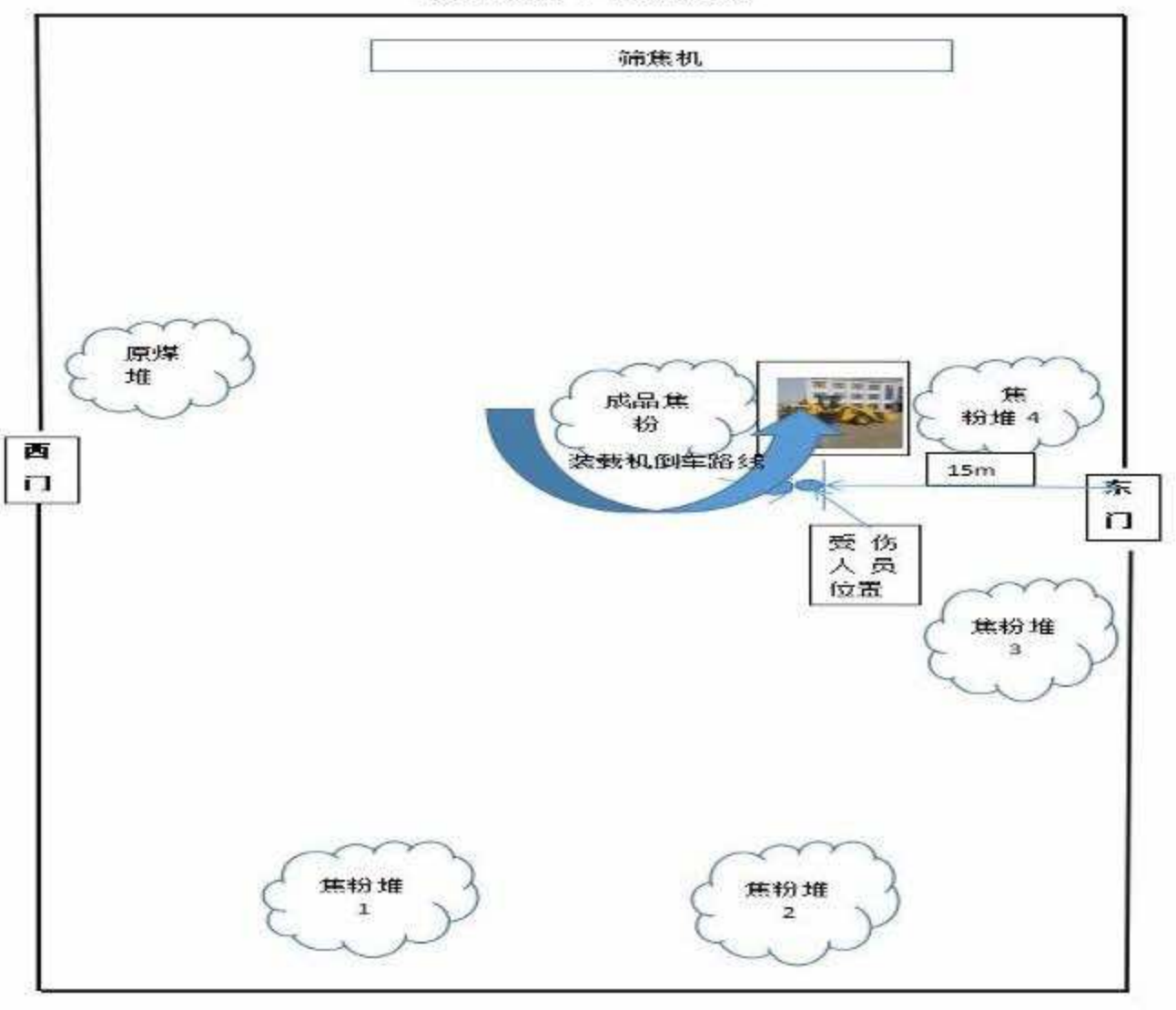
（三）事故发生经过

2023年8月8日上午8时许，装载机（型号：国机集团轮式装载机953N）驾驶员栗宏强接到配6车焦粉的工作任务后，驾驶装载机从焦粉堆1（西南堆）铲装三铲、焦粉堆2（东南堆）铲装一铲、焦粉堆4（东门北侧）铲装一铲，统一堆放至成品堆位置，搅拌均匀后装车。约10时55分，配装4车后，等待第5车进棚间隙，栗宏强驾驶装载机从成品焦粉堆西侧以弧形绕成品焦粉堆倒车，预将装载机停放在东门北侧焦粉堆前，等待拉焦粉车进棚装车。

倒车过程中，从东门进棚查看装车情况的山西旗致远商贸有限公司仓库管理员李恒宇发现自西向东穿越配装焦粉区域边走边打电话的襄垣县鸿腾洗选煤有限公司法人代表（主要负责人）李照鹏进入装载机司机倒车视觉盲区内，赶紧大声呼唤提醒示意，但栗宏强与李照鹏均未听到呼唤。装载机将李照鹏撞倒，并从其身上碾压过去，栗宏强停车后才发现铲斗前方有人受伤倒地。李恒宇急忙呼叫其他同事现场救援。约 11 时 40 分许，现场人员使用单位车辆将李照鹏送至襄垣县人民医院抢救，12 时 09 分县人民医院确认李照鹏死亡。李照鹏（死者）进入煤棚的原因疑似为看堆放在棚内的煤。

（四）事故现场情况

事故现场平面示意图



（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721），事故直接经济损失约500余万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报告及响应情况

事故上报存在迟报。该事故于2023年8月8日约10:55分许发生，12时09分经襄垣县人民医院抢救无效宣布死亡，该公司于15:09分许向公安110进行事故上报，未按规定上报安全生产监督管理部门。

（二）事故现场应急处置情况

2023年8月8日上午，约10:55分许，山西旗致远商贸有限公司的仓库管理员李恒宇走到租赁煤棚的东大门口时，正好看到其公司铲车撞倒李照鹏，并从其身上碾压过去。便立即向大棚外的山西旗致远商贸有限公司销售人员秦超进行了汇报，秦超立即给赵科进行了汇报，同时打电话给襄垣县鸿腾洗选煤有限公司安全管理人员冯涛。

约11:03分许，冯涛接到报告后第一时间赶到了现场，看到李照鹏侧躺在地面上，头部位置有血块儿，两腿圈着，脸朝向大棚东大门，手里还拿着电话，当时装载机司机在铲车内一直在哭，铲车斗离死者约1米许距离。接着就走到棚外面，给襄垣县鸿腾洗选煤

有限公司老板周鹏打了电话，大概过来十几分钟周鹏就来到现场，得知当时现场有人已经拨打了120电话。

约11:40分许，120车辆还没到，考虑到事情紧急，周鹏就决定用私家车将李照鹏送往襄垣县人民医院，12点许到了医院，12时09分襄垣县人民医院确定已经没有生命体征了，随即陪同医护人员将死者李照鹏送往太平房。

约13:30分许，秦超和赵科一起到达医院，并确认李照鹏已于死亡。

（三）医疗救治

据襄垣县人民医院门诊病历显示：就诊时间2023年8月8日12时09分；主诉：碾压致意识丧失1小时；来院时伤者已无生命体征。

（四）事故应急处置

事故发生后，相关人员积极响应处置救援事宜，并及时将伤者送往医院救治，积极稳妥开展善后处置工作。

三、事故原因

（一）直接原因

山西旗致远商贸有限公司装载机驾驶员栗宏强违反《装载机安全手册》要求，违规操作，盲目倒车运行，导致进入装载机驾驶员视觉盲区的李照鹏被碾压致死，是事故发生的直接原因。

襄垣县鸿腾洗选煤有限公司法人代表（主要负责人）李照鹏擅自进入装载机配装运行区域，对存在的安全风险辨识不清，自我保

护意识差，且边走边打电话，注意力不集中，在装载机倒车提示音鸣响中仍置身于车辆驾驶员视觉盲区不避让，是事故发生的又一直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

现场勘察显示：装载机环形绕成品焦粉堆倒车最大距离是12米。取事故点位置作为参照点，驾驶员视觉盲区为：4.5米+车身长8米=12.5米。（说明：装载机配装作业现场，装载机运行半径范围内，均可视为驾驶员视觉盲区。）死者李照鹏边走边打电话，注意力不集中，未能察觉到置身于装载机驾驶员视觉盲区内。

公安局司法鉴定书论证：死者损伤为较大外力一次作用形成。结合案情及尸表检验情况综合分析死者符合机动车碾压致颅脑损伤合并胸部闭合性损伤死亡的特征。死者系颅脑损伤合并胸部闭合性损伤死亡。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问、讯问笔录和事故现场资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等。

（四）间接原因

1.山西旗致远商贸有限公司和襄垣县鸿腾洗选煤有限公司未明确各自安全管理职责，未明确安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查等内容；存在安全管理机构不健全，制度不完善、

管理不到位、制度不落实，存在交叉作业期间未采取安全管理措施，教育培训缺失、安全理念差、家长制管理、作坊式操作。

2. 襄垣县鸿腾洗选煤有限公司安全管理不到位，制度落实与人员管理不到位，该公司未严格落实承包方安全管理制度，定期开展安全检查。

3. 王桥镇五阳村村委未严格落实安全责任，未如实上报属地摸排企业情况

4. 王桥镇人民政府在日常安全隐患排查检查中不深入不彻底部分企业排查未发现、造成监管盲区。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位及相关单位

1. 山西旗致远商贸有限公司，安全组织机构不健全，职责不明确，在安全管理、作业规范管理上严重缺失、安全生产教育培训流于形式。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款、第二十四条第二款、第四十四条第一款的规定[1]。

2. 襄垣县鸿腾洗选煤有限公司，安全管理不到位，制度落实与人员管理不到位，该公司未严格落实承包方安全管理制度，未定期

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:(一)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；第二十四条　前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员；第四十四条　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

开展安全检查。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款、第四十九条第二款的规定[2]。

（二）地方党委政府

1.按照《中华人民共和国安全生产法》第七十五条之规定：居民委员会、村民委员会发现其所在区域内的生产经营单位存在事故隐患或者安全生产违法行为时，应当向当地人民政府或者有关部门报告。王桥镇五阳村村委在发现该企业后未向当地人民政府或者有关部门报告。

2.按照《中华人民共和国安全生产法》第九条之规定及《襄垣县应急管理局关于进一步明确各级安全生产监管职责的通知》（襄应急字〔2020〕182号）要求，山西旗致远商贸有限公司归属于王桥镇人民政府安全监管范围，王桥镇人民政府在日常安全隐患排查检查中不深入不彻底、排查不到位，造成漏排底数不清，导致存在监管盲区。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）相关企业及人员

1.李某某（死者），男，群众，襄垣县鸿腾洗选煤有限公司法

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。第四十九条生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

人代表、主要负责人。对承包方安全管理不到位，交叉作业期间未采取安全管理措施，未指定专职安全生产管理人员进行现场指挥、检查与协调。在本次事故中负有直接责任。鉴于在本次事故中死亡，免予追究责任。

2. 栗某某，男，群众，山西旗致远商贸有限公司装载车司机，在山西旗致远商贸有限公司各项安全措施未落实到位的情况下违反操作规程，未认真观察装载车周围环境倒车时将在储煤棚步行的李照鹏碾压致死，在本次事故中负有直接责任。根据《中华人民共和国刑法》第二百三十三条之规定[3]装载车司机栗宏强的行为涉嫌触犯过失致人死亡罪，建议移交司法部门处理。

3. 赵某某，男，群众，山西旗致远商贸有限公司法人，未健全管理机构，未完善落实管理制度。安全观念淡薄、安全管理和安全教育缺失，交叉作业期间未采取安全管理措施、未按规定配备车辆观察人员，同时在事故上报过程中存在迟报，以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款、第五款、第七款、

---

[3]《中华人民共和国刑法》第二百三十三条 过失致人死亡的，处三年以上七年以下有期徒刑；情节较轻的，处三年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（七）及时、如实报告生产安全事故。第八十三条 单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

第八十三条第二款、第九十五条第一款的规定[4]，对本起事故应负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条[5]，建议由县应急局依法给予其行政处罚。

4. 山西旗致远商贸有限公司，安全组织机构不健全，职责不明确，在安全管理、作业规范管理上严重缺失、安全生产教育培训流于形式。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款、第二十四条第二款、第四十四条第一款的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[6]，建议由县应急局依法给予其行政处罚。

5. 襄垣县鸿腾洗选煤有限公司，安全管理不到位，制度落实与人员管理不到位，该公司未严格落实承包方安全管理制度，未定期开展安全检查。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款、第四十九条第二款的规定。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条，建议由县应急局依法给予其行政处罚。

（二）属地监管单位相关人员处理建议

[5]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条　生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

6.属地监管单位相关人员共计3名，建议由县纪委监委给予相应处理处分。

7.王桥镇人民政府在日常安全隐患排查检查中不深入不彻底、排查不到位，造成漏排底数不清，导致存在监管盲区。建议王桥镇人民政府向县人民政府政府做出书面检查。

六、事故主要教训

山西旗致远商贸有限公司安全管理机构不健全，制度不完善、不落实，管理不到位，作业现场管理不到位，教育培训缺失、安全理念差、家长制管理、作坊式操作，事故上报涉嫌迟报；襄垣县鸿腾洗选煤有限公司安全管理不到位，制度落实与人员管理不到位。襄垣县鸿腾洗选煤有限公司安全管理不到位，制度落实与人员管理不到位，该公司未严格落实承包方安全管理制度，定期开展安全检查。

王桥镇五阳村村委未严格落实安全责任，未如实上报属地摸排企业情况。

王桥镇人民政府在日常安全隐患排查检查中不深入不彻底、排查不到位，造成漏排底数不清，导致出现监管盲区。

七、事故整改和防范措施建议

（一）深刻吸取事故教训，强化安全管理制度和操作规程的制定与执行力度。襄垣县鸿腾洗选煤有限公司、山西旗致远商贸有限

公司要深刻汲取事故教训，从事故中深刻反省企业安全管理存在的深层次问题，按照相关安全生产法律法规、标准规范的要求，结合企业生产特点，存在的安全风险，健全完善安全生产管理制度和操作规程，扎实做好制度和规程的培训，开展定期安全生产检查，严处“三违”行为。

（二）强化安全风险辨识与管控，有效防范化解事故风险。山西旗致远商贸有限公司要按照安全风险分级管控和隐患排查治理工作要求，开展车辆（装载机）运行、焦粉筛分、人员进入生产经营场所等作业活动安全风险的辨识，增设相应安全生产警示标志及危险因素告知牌等，针对性制定防范措施，开展作业前的风险交底（班前会）、互保联保、联系确认等管理措施，确保作业活动的有效、规范实施。

（三）完善相关方（承租单位）安全工作统一协调、管理。襄垣县鸿腾洗选煤有限公司一是要建立健全相关方安全管理制度，明晰双方安全职责，督促指导落实；二是要定期对承租单位开展安全检查，针对发现的问题（隐患），明确整改责任人、整改时限、整改措施，督促按期落实整改，复查验收，严查屡犯不禁的违法违规行为。

（四）加强属地监管。王桥镇人民政府要对辖区内企业数及安全隐患进一步摸排，防止出现安全管控存在真空地带，使企业数底

清数明，并严格落实属地安全监管责任，同时要进一步加强对基层干部的法律法规的学习、安全宣传教育、安全管理知识提升、案例警示教育真正的做到认真吸取教训，举一反三，杜绝各类事故发生。